

ORD.ALC. N°: 14/261 /.

ANT: ORD. ALC N° 14/222 de fecha 03.08.2021 de esta Municipalidad que solicita pronunciamiento para ratificar que la Modificación N° 11 al Plan Regulador de Las Condes, no necesita EAE.

ORD. RR.NN. N° 853 de 23.08.2021, que toma conocimiento de la consulta Municipal para ratificar que la Modificación N° 11 al PRC no requiere EAE.

MAT: Adjunta análisis solicitado por esa Secretaría Ministerial, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto Supremo N° 32, conteniendo las razones por las que este Municipio considera que la Modificación N° 11 al PRC, corresponde a una modificación no sustantiva y que no requiere por tanto someterse a EAE.

LAS CONDES,

10 SEP 2021

DE: DANIELA PEÑALOZA RAMOS.
ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.

A: SEBASTIÁN GALLARDO CÉSPEDÉ.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO.

Mediante ORD. ALC N° 14/222, este Municipio realizó una presentación a esa Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente (SEREMI M.A.) con el objeto de ratificar que el proyecto de modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes (PRCLC), para el que esperamos iniciar su proceso administrativo, no corresponde a una modificación sustantiva. De acuerdo con lo señalado en su ORD. RR.NN. N° 853 de fecha 23.08.2021 que dio respuesta a nuestro requerimiento nos señala que "... se sugiere profundizar en el análisis por las cuales el propio Órgano Responsable consideraría que no correspondería a una modificación sustancial".

Con el objetivo de dar respuesta a su oficio, hemos complementado los antecedentes que acompañaron nuestra presentación adjunta al ORD.ALC N°14/222 ya individualizado, profundizando en el presente documento, el análisis de los criterios contenidos en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 32 (D.S. N° 32) Reglamento para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica, en relación con el proyecto de "Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes", para lograr determinar de acuerdo con sus objetivos y contenidos, que no se trata de una modificación sustancial del instrumento de planificación territorial.

I. Justificación modificación no sustancial.

La modificación N°11 al Plan Regulador de Las Condes, no requiere someterse al proceso de Evaluación ambiental Estratégica, y debe considerarse No sustancial, debido a que no califica dentro de los criterios establecidos para ello en el artículo 29 letra d) del Reglamento D.S. N° 32, cuyo análisis y revisión detallamos a continuación en el siguiente cuadro:

Artículo 29.- *Modificaciones Sustanciales. Para los efectos de la Evaluación Ambiental Estratégica se entenderán por modificaciones sustanciales de los instrumentos de ordenamiento territorial las siguientes:*

d) *Plan Regulador Comunal o Seccional: cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones:*

i) <i>Se amplíe el área urbana, salvo que se circunscriba dentro de las áreas de extensión urbana que haya establecido un plan regulador intercomunal o metropolitano, en cuyo caso no se entenderá como una modificación sustancial.</i>	- La modificación N° 11 no efectúa una ampliación del área urbana comunal, se mantiene el área urbana vigente.
ii) <i>Se disminuya alguna de las áreas verdes del plan, en un porcentaje igual o superior al 5% de su superficie, sean estas plazas, parques u otras áreas verdes que tengan la calidad de bienes nacionales de uso público, declaratorias de utilidad pública con tal destino o superficies de terreno destinadas exclusivamente por el plan al uso de suelo área verde.</i>	- Las áreas verdes en la presente modificación no se disminuyen, se mantienen las áreas verdes planificadas en el plan regulador vigente y las existentes en la comuna.
iii) <i>Se establezcan nuevas declaratorias de utilidad pública para vías colectoras, excluidos sus ensanches o los ensanches de otras vías que impliquen su reclasificación como vía colectora.</i>	- Esta modificación no contempla nuevas declaratorias de utilidad pública para vialidades ni para áreas verdes.
iv) <i>Se incorporen, en zonas existentes del plan o en nuevas zonas, territorios destinados a los usos de suelo infraestructura o actividades productivas, calificadas como molestas, contaminantes o peligrosas, conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.</i>	- En materia de usos de suelo esta modificación no incorpora ni genera nuevas zonas con el uso de suelo infraestructura o actividades productivas, calificadas como molestas, contaminantes o peligrosas. No modifica los usos de suelo permitidos en las diferentes zonas, mantiene los señalados en la normativa vigente.
v) <i>Se incorpore el uso residencial a cualquiera de las zonas mencionadas en el punto iv) precedente, sea que estas últimas se mantengan o se eliminen con dicha modificación del plan.</i>	- No aplica de acuerdo con lo señalado en punto iv) anterior.
vi) <i>Se incremente la altura o la densidad por sobre un 20% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna de las zonas o subzonas que se modifican.</i>	- Es importante precisar que la presente modificación no tiene por objetivo alterar, ya sea aumentando o disminuyendo, ninguna de las normas urbanísticas aplicables a las edificaciones o urbanizaciones ya establecidas. En términos de densidad, esta modificación reconvierte la densidad neta establecida en el Plan Regulador Comunal vigente de viviendas por hectáreas a densidad bruta establecida en habitantes por hectáreas conforme a lo establecido en el artículo 2.1.22 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para lo cual se busca mantener la densidad promedio actual y por zonas, sin embargo, y dado por las diferencias de parámetros (superficies del territorio) al modificar la densidad de neta a bruta, se produce una leve diferencia de un 5% de incremento, inferior al 20% señalado en punto vi), por lo cual no se considera sustancial.

	Las alturas máximas permitidas por zona, no se modifican se mantienen, las actuales permitidas.
vii) <i>Se incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna de las zonas o subzonas que se modifican.</i>	Tal como se señalo en punto vi) precedente, la presente modificación no tiene por objetivo alterar, ya sea aumentando o disminuyendo, ninguna de las normas urbanísticas aplicables a las edificaciones o urbanizaciones ya establecidas. Los coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo no se modifican, se mantienen los establecidos por zonas en el IPT vigente.

De acuerdo con el análisis efectuado precedentemente y considerando que la presente Modificación N° 11 al PRC de Las Condes:

- No altera, es decir no aumenta ni disminuye, ninguna de las normas urbanísticas vigentes aplicables a las zonas, subzonas o sectores, manteniéndose por tanto los estudios fundados que respaldan la normativa vigente; y,
- que no se encuentra dentro de las situaciones descritas en el artículo 29 letra d) puntos del i) al vii).

Somos de opinión, salvo parecer en contrario de esa SEREMI M. A., que el proyecto, no requiere de Evaluación Ambiental Estratégica, por considerarse una modificación al Plan Regulador Comunal del tipo No Sustancial. Adjuntamos la presente información para conocimiento de esa SEREMI M.A. en respuesta a su documento.

Saluda atentamente a Ud.,

DANIELA PENALOZA RAMOS.

ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

- Distribución:
- Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente – Región Metropolitana.
 - Secretaría Municipal.
 - Dirección de Medio Ambiente.
 - Dirección de Asesoría Urbana.
 - Of. de Partes.